

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2093/2535	นายสมพงษ์ แก้วนันทะ	โจทก์
	บริษัทสยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า การกระทำของโจทก์ที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงและศาลแรงงานกลาง พิพากษาเกินคำขอ เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 32,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 มกราคม 2535เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ และจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย จำนวน 1,063.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 15 มกราคม 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว เห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามจึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทุก ข้อ

จำเลยอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของโจทก์ที่ ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงก็ดี และศาลแรงงานกลางพิพากษาเกินคำขอก็ดีนั้น เป็นการอุทธรณ์ในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามให้รับอุทธรณ์ของจำเลยสำหรับปัญหาสองประการตามที่กล่าวไว้ ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ตัน เวทไวย-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ